

KRAJSKÉMU SOUDU V BRNĚ

prostřednictvím Okresního soudu v Prostějově
Havlíčková 2936/16, 796 01 Prostějov
Datovou schránkou

V Ospělově dne 13. srpna 2026

Stěžovatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962 Ospělov 6, 798 55 Ludmírov ID DS: r8u3nhx
Napadené usnesení I	OS v Prostějově ze dne 7. 8. 2026, č. j. 15 Nt 3105/2026-54
Napadené usnesení II	OS v Prostějově ze dne 7. 8. 2026, č. j. 15 Nt 3103/2026-53
Stížnosti	ze dne 10. 8. 2026 a 11. 8. 2026
Společný základ	společný návrh na povolení obnovy řízení ze dne 12. 7. 2026
Nová příloha	naléhavé procesní a důkazní doplnění 2 T 104/2010 ze dne 13. 8. 2026

SPOLEČNÉ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ OBOU STÍŽNOSTÍ

a návrh na koordinované projednání souvisejících větví společného návrhu na obnovu

JÁDRO PODÁNÍ: Obě napadená usnesení i dosud nerozhodnutá větev 2 T 104/2010 vycházejí z jediného společného návrhu ze dne 12. 7. 2026 a z podstatné části z téhož důkazního jádra. Dnešní doplnění 2 T 104/2010 přesně odděluje dříve známé námitky od skutečně nových důkazů z let 2021–2026. Krajský soud je proto žádán, aby zabránil izolovanému a vzájemně rozpornému rozhodování.

I. Účel tohoto společného doplnění

Tímto společně doplňuji stížnost ze dne 10. 8. 2026 proti usnesení č. j. 15 Nt 3105/2026-54 a stížnost ze dne 11. 8. 2026 proti usnesení č. j. 15 Nt 3103/2026-53. Neopakuji jejich úplnou argumentaci; předkládám novou procesní listinu vzniklou dne 13. 8. 2026 ve věci sp. zn. 2 T 104/2010 a vyvozuji z ní důsledek pro rozhodování Krajského soudu v Brně.

Všechny tři větve pocházejí z jediného společného návrhu na povolení obnovy ze dne 12. 7. 2026. Stížnost z 10. 8. namítá, že napadené usnesení nevypořádalo celý předmět společného návrhu; stížnost z 11. 8. výslovně žádá společné nebo bezprostředně koordinované projednání obou opravných prostředků.

II. Nová rozhodující skutečnost: doplnění 2 T 104/2010 ze dne 13. 8. 2026

Dne 13. 8. 2026 jsem Okresnímu soudu v Prostějově předložil naléhavé procesní a důkazní doplnění návrhu na povolení obnovy ve věci 2 T 104/2010. Listina vytváří časový test novosti a odděluje námitky známé v letech 2010–2012, skutečnosti z obnovy roku 2013 a návrhů let 2015 a 2019 od skutečně nových úředních a odborných důkazů z let 2021–2026.

Těžiště současného návrhu je zejména v nových informacích o SOP, validaci, reprezentativním vzorkování, homogenizaci, THC/THCA, dekarboxylaci a nejistotě měření. Ve věci 2 T 104/2010 je současně nutno z prvopisů přesně ověřit procesní účinky obnovy roku 2013, rozsah tehdy zrušených a zachovaných výroků a určit rozhodnutí způsobilé být předmětem obnovy.

III. Přímý význam pro obě stížnosti

Napadená usnesení byla založena na § 283 písm. b) trestního řádu a na závěru o nepřipustnosti samostatné obnovy řízení skončeného zabráním věci. Obě stížnosti namítají, že tato dílčí otázka nesmí pohltnout skutečný obsah společného návrhu. Zákonné slovo „jen“ vyžaduje zjistit, zda návrh skutečně směřuje pouze proti neobnovitelnému rozhodnutí.

Dnešní podání 2 T 104/2010 tento argument zesiluje. Právě v základní větvi je nutné nejprve určit obnovitelný výrok a poté provést test novosti a potenciální významnosti podle § 278 odst. 1 trestního řádu. Izolované potvrzení dvou procesních odmítnutí před vyjasněním této větve může vytvořit rozporný výsledek jediného společného návrhu.

IV. § 282 trestního řádu a konkrétní časový důvod koordinace

Nejde o žádost čekat na neurčitou budoucí událost. KŘP Moravskoslezského kraje dne 5. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-3/ČJ-2026-0700KR, prodloužilo lhůtu do 21. 8. 2026, protože musí získat informace od více organizačních článků Policie ČR.

Dohledávány jsou historické SOP OKTE Frýdek-Místek z let 2009–2019, jejich změny, pravidla reprezentativního vzorkování a homogenizace, THC/THCA, nejistota měření, validační protokoly, metodická stanoviska, audity a mezilaboratorní zkoušky. Jde právě o podklady, které mohou mít význam pro test novosti a relevance. Soud je proto žádán, aby reálně zvážil potřebné šetření podle § 282 trestního řádu, případně si rozhodné listiny opatřil.

V. Probíhající interní policejní přezkum a větev OKTE Frýdek-Místek

Dne 27. 5. 2026 byl Policii ČR předložen výslovný podnět k internímu přezkumu znaleckých postupů z let 2009–2019. Kriminalistický ústav dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, uvedl, že jednotlivá OKTE si vytvářejí vlastní SOP, jeho stanoviska jsou doporučující a uvádění nejistoty měření vychází ze systému kvality jednotlivých laboratoří.

OSZ v Prostějově dne 28. 7. 2026, č. j. ZN 4/2026-6, vrátilo otázku Kriminalistickému ústavu k dalšímu řízení právě jako odbornou otázku metodiky THC a interního policejního přezkumu. Vedle toho KSZ v Ostravě dne 29. 7. 2026, č. j. 4 KZN 7116/2026-50, postoupilo další doplnění OSZ ve Frýdku-Místku v samostatně prověřované větvi OKTE.

Tyto skutečnosti samy neprokazují nesprávnost historických znaleckých závěrů. Prokazují však, že odborná otázka není v srpnu 2026 uzavřena a že stát sám právě dohledává a prověřuje dokumenty označené návrhem na obnovu za rozhodné.

VI. Judikатурní rámec

Pro společné posouzení jsou určující zejména zásady již rozvedené v obou stížnostech a dnešním doplnění: 1 Tz 9/91 k vymezení rozsahu obnovy návrhem; 7 Tz 1/80 k novému podstatnému obsahu důkazu; I. ÚS 2517/08 k testu novosti a potenciálu přivodit jiné rozhodnutí; Pl. ÚS-st. 50/20 a navazující judikatura k novým znaleckým posudkům a vědeckým metodám; a I. ÚS 2299/23 proti procesnímu výkladu, který nepřipustně uzavře přístup k obnově tam, kde ji zákon připouští.

V unijní rovině stěžovatel netvrdí automatickou povinnost znovuotevřít pravomocnou věc. Odkazuje na C-234/17 XC a další, C-213/13 Impresa Pizzarotti, C-582/21 Profi Credit Polska a C-280/25 Lin II v užším smyslu: existující vnitrostátní mechanismus prolomení právní moci musí být v oblasti působnosti práva Unie použit v souladu se zásadami rovnocennosti a efektivity, jsou-li jeho vnitrostátní podmínky splněny.

VII. Návrh na procesní koordinaci

Stěžovatel nežádá neurčité přerušení řízení. Žádá, aby Krajský soud před konečným rozhodnutím znal procesní stav všech částí jediného společného návrhu a zabránil vzniku vzájemně neslučitelných závěrů.

Konkrétně žádám: 1. založit toto společné doplnění a jeho přílohu do obou stížnostních spisů; 2. obě stížnosti projednat společně nebo bezprostředně koordinovaně a se vzájemnou znalostí obou spisů; 3. při rozhodování zohlednit aktuální stav věci 2 T 104/2010; 4. zvážit podle § 282 trestního řádu vyčkání alespoň na konkrétně časově vymezené dohledání policejních podkladů do 21. 8. 2026, případně si je přímo opatřit; 5. neposoudit význam společného nového důkazního jádra izolovaně v jednotlivých procesních větvích.

VIII. Návrh

Navrhují, aby Krajský soud v Brně toto doplnění považoval za společné doplnění obou stížností proti usnesením Okresního soudu v Prostějově ze dne 7. 8. 2026, č. j. 15 Nt 3105/2026-54 a 15 Nt 3103/2026-53, a při jejich projednání přihlédl k přiloženému naléhavému doplnění ve věci 2 T 104/2010 ze dne 13. 8. 2026.

Primárně nadále navrhuji zrušení obou napadených usnesení podle § 149 odst. 1 trestního řádu a vrácení věcí soudu prvního stupně k novému projednání, při němž bude respektován skutečný rozsah společného návrhu ze dne 12. 7. 2026, proveden test § 278 odst. 1 u obnovitelných rozhodnutí a podle potřeby provedeno šetření podle § 282 trestního řádu.

Současně žádám, aby o obou stížnostech nebylo rozhodnuto způsobem, který by předčasně prejudikoval novost nebo bezvýznamnost důkazů, jejichž historické podklady Policie ČR sama dosud dohledává a jejichž vztah k základní větví 2 T 104/2010 je právě předmětem samostatného procesního vyjasnění.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Příloha:

1. Naléhavé procesní a důkazní doplnění návrhu na povolení obnovy řízení ve věci sp. zn. 2 T 104/2010 ze dne 13. 8. 2026.